

Consejo de Planificación Urbano Ambiental
ACTA N° 199

El día viernes 23 de agosto de 2013, siendo las 9:00 horas, se reúnen los integrantes del CPUA de Villa Carlos Paz en el local de Alem y José Hernández. En el encuentro están presentes, por la Comisión Plenaria Honoraria y en representación de las Instituciones que la componen, las siguientes personas:

ADARSA: Laura Colladon y Marcela Fernández.

Asociación Inmobiliaria: Lidia Inés Prados.

CEPIA: Roberto Giassone y Ana Margonari.

Colegio de Arquitectos: Cristina Frenquelli.

Colegio de Ingenieros: Gustavo García Setti y Pedro Biglia.

Colegio de Técnicos Constructores: Eduardo Vega.

Concejo de Representantes: ausente, Concejal en representación de la mayoría. Ausente, Concejal representante de las minorías.

Departamento Ejecutivo Municipal: ausente, Directora de Planeamiento. Ausente, representante del DEM.

Unidad Técnica: Mónica Martínez, asesora del DEM; Alberto Verdinelli asesor del Concejo de Representantes; Raquel Merlino, concejal integrante del equipo técnico.

Visitantes:

Secretaria: Virginia Donato.

Orden del día

- Consideración del acta anterior
- Presentación de Villa Carlos Paz en el II Simposio
- Ordenanza de cocheras
- Expediente 40-01-016-030, caso del lote con frente a dos calles
- Caso terreno de los Sacramentinos

-
- Ingreso de expediente desde la Dirección e Planeamiento: Edificio Sr. Eliseo Arrarás.
 - Ingreso nota desde la Dirección de Planeamiento, calesita Sr. Rosell

En primer lugar observan y corrigen la presentación de CPUA para el II Simposio Interdisciplinario “Las prácticas locales del urbanismo, ciudades de montaña” . Van observando y comentando cada diapositiva. En primer lugar se refieren a la gestión de servicios en la microrregión, describen el soporte natural y la estructura urbana, el crecimiento demográfico de Villa Carlos Paz. Pasan a los antecedentes de planificación urbana y regional, en primer lugar con la ordenanza N° 456 (1960), el Plan Director (1976), el Plan de la Villa (1997), de esta manera surge el primer Código de Edificación y una agenda de proyectos. De esta manera se propone la institucionalización del planeamiento urbano y se crea la Comisión Asesora del Código. Luego, la Convención Constituyente sanciona la Carta orgánica Municipal en 2007 donde se contemplan los Institutos de la democracia semi-directa, entre los que se da origen al Consejo de Planificación. En 2009 se reglamenta a través de la ordenanza N° 4951 y se pone en funcionamiento el CPUA.

Cristina Frenquelli expresa que Liliana Bina, Raquel Merlino y Amalia Gómez fueron parte de todo el proceso de planificación urbana de la ciudad, por lo tanto, opina que ellas como representantes actuales del municipio, son las que deberían realizar la exposición en el simposio. La presentación no debería salir del CPUA sino de la Municipalidad, que tiene funcionarios y técnicos capacitados y con trayectoria en el tema de la planificación.

Prosiguen con la revisión de diapositivas, pasa a la propuesta normativa y a los proyectos urbanos. Comentan cuál es la labor del CPUA y luego se refieren específicamente al área protegida, creada por ordenanza N° 4280 y delimitada por ordenanza N° 5310. El CPUA se encuentra trabajando en la reglamentación del AP, además se creó un impuesto para la expropiación de las laderas, con el cual hay un

consenso social importante. En uno de los terrenos expropiados por el municipio, actualmente se desarrolla el proyecto de Aula Ambiental.

Proponen cerrar la presentación con el ejido actual y futuro, conclusiones y experiencias. La intención es que la planificación en Villa Carlos Paz pueda ser tomada como una experiencia y antecedente positivo por otros municipios.

A continuación dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Comienzan a tratar el primer tema del orden del día, preguntan qué sucederá con las cocheras cuando los lotes tienen frente angosto. Martínez manifiesta que es necesario definir cuál será el criterio que se adoptará en esos casos, si se aceptará que no construya el estacionamiento o que lo resuelva en otro lote. Es una forma de flexibilizar la ordenanza de cocheras.

Los presentes debaten sobre ese punto. Plantean demandas particulares en el Área Central (AC) cuando los lotes son pequeños. Merlino expresa que existen lotes de poco frente que por su ubicación se verán imposibilitados de resolver el estacionamiento en otro lote o en un edificio de estacionamiento. Pedro Biglia considera que la flexibilidad debe darse sólo para el AC, es decir para los terrenos ubicados en el centro que no tiene posibilidad de construir su estacionamiento, no tendría sentido permitirlo en los barrios, en zona residencial.

Mónica Martínez considera que es un planteo equivocado asociar el local o las viviendas a la cochera. El problema a resolver es la necesidad de contar con cocheras y estacionamientos en el AC.

Cristina Frenquelli considera que deben flexibilizar la ordenanza y dar la posibilidad de que esos lotes se renueven y al menos puedan hacer locales comerciales, sin la necesidad de tener cocheras.

Pedro Biglia responde que el criterio actual de la ordenanza es generar un espacio de estacionamiento por cada unidad de vivienda o local que se genere. En la práctica no existe un vínculo entre la cochera y la unidad de vivienda, se subdividen en PH y se venden por separado. El objetivo final es generar espacios de estacionamientos en el AC, por ello se promulgó la ordenanza que incentiva los edificios de cochera. En la ciudad hay muchos inversionistas, que están haciendo edificios de vivienda y podrían ponerse de acuerdo y construir un edificio de cocheras y aplicarlo a su proyecto.

Raquel Merlino expresa que no es la misma situación la de los lotes de 4 o 5 metros de frente, donde puede hacer un local, que los que construyen edificios a gran escala.

García Setti propone que se fije un valor de frente mínimo a partir del cual se comiencen a exigir cocheras. Al resto de los lotes se les da la flexibilidad de que resuelvan las cocheras en otro lote. Por ejemplo, en Córdoba el mínimo es de 10 metros. Martínez comenta que en muchos casos los ingresos se están resolviendo con medios mecánicos en vez de rampas, cuando los lotes son más chicos. El Colegio de Ingenieros ya había planteado que no hay ninguna imposibilidad técnica, el problema es el gasto adicional que se genera con el ascensor.

Debaten sobre las inversiones y las distintas posibilidades de resolver los estacionamientos en el AC. Biglia comenta que el artículo del Código de Edificación referido a cocheras, establece que las modificaciones y adecuaciones posteriores al año 1974, que generen una nueva unidad, deben adaptarse a la nueva normativa en todas las unidades existentes.

Verdinelli propone desdoblarse la ordenanza y separar de la reglamentación general de cocheras, el tema de la seguridad en las excavaciones en subsuelo y el seguro de caución, en lo que había acuerdo. En cuanto al proyecto de cocheras en sí mismo, lo simplificaron actualizando las disposiciones y corrigiendo el art. 7.9 con el tema del ingreso por sobre cota 38, y cumplir con lo establecido para las construcciones por debajo de la cota y las rampas. Biglia corrige el punto 3.1.1 c), que es zona B de excepción, el que debería decir d) o e). Y el artículo 15.18 inciso 2, se refiere a las condiciones técnicas edilicias.

Merlino pregunta si los lotes frentistas a la Av. Costanera podrían hacer cocheras. Le responden que sí, siempre y cuando el ingreso esté por encima de la cota 38. La

concejal señala que no estarían obligados, sólo en el caso de querer hacerlas deben respetar el ingreso sobre cota 38.

García Setti expresa que todos los ingresos a las cocheras deben ser por encima de cota 38, más allá de si son frentistas a la costanera o no. Además, donde hay recovas y veredas desdobladas, no está la posibilidad de hacer cocheras.

Inés Prados, representante de la Asociación Inmobiliaria, plantea que los edificios en la costanera cada vez son más, si no tienen cochera, los autos ocupan la calle y en temporada no quedan lugares para los turistas. Esto genera muchos problemas. Propone que se les permita adquirir o construir cocheras en otro lote o edificio cercano.

Verdinelli explica las correcciones realizadas en la ordenanza original. Le responde a Inés Prados que podrían realizar un a servidumbre real en otro lote, según lo establece el código civil. Redactaron nuevamente los incisos 1 y 2 del artículo 17.4. Preguntan si las modificaciones van a ser para todas las zonas o sólo para el AC. Debaten sobre distintas posibilidades. García Setti expresa que los aspectos técnicos a exigir a las cocheras se deberían aplicar en todos los casos y zonas, y en especial de los edificios.

Martínez plantea que ha varias cuestiones a debatir y considerar. Verdinelli lee las posibles modificaciones a la ordenanza, la exigencia de cocheras podría ser de acuerdo a la cantidad de metros a construir, pedir cierta cantidad o proporción de cocheras de acuerdo al número de locales comerciales y oficinas, analizar la relación entre el frente y fondo de lote.

Siendo las 10.40 se retira Ana Margonari.

García Setti plantea la necesidad de imponer condiciones técnicas, de seguridad, accesos, etc. de la misma forma que se exige a las cocheras comerciales, pedirlo para las cocheras de edificios residenciales. Y que el 100 por ciento de cocheras se exija solo en el caso de las viviendas y flexibilizar el caso de los terrenos que tengan dificultades espaciales.

Vega expresa que desde el Colegio de Técnicos Constructores acuerdan con no exigir cocheras a locales comerciales y oficinas, pero plantea una duda, porque cuando trabajaba en Obras Privadas se presentaban situaciones irregulares donde proyectaban departamentos monoambientes o de un dormitorio como si fueran oficinas, y ellos no pueden dudar del profesional. Por otro lado, plantea el tema de la estacionalidad, en temporada baja las cocheras están todas desocupadas e igualmente los autos siguen en la calle. Además, los departamentos no se venden con cocheras, se exigen cocheras pero en la realidad no se usan.

Los presentes debaten sobre el caso de las veredas desdobladas y las recovas, Biglia aclara que por ordenanza, en esa zona la recova es obligatoria, pero la vereda desdoblada es opcional. Eduardo Vega cuestiona la forma en que se hacen las salidas de las cocheras, por seguridad debería estar el auto a nivel de vereda adentro del lote, es decir, las rampas al interior del lote. Debaten sobre el caso de las recovas y cocheras en la zona del AC frentista a la costanera.

Los presentes acuerdan con no exigir las cocheras a los lotes frentistas a la costanera. Martínez expresa que si hay proyectos que por su escala necesitan estacionamientos, pueden resolverlo en otro lote. Frenquelli plantea que hay casos de inversores que podrían hacer edificios de vivienda y edificios de cocheras en otro lote, siempre dentro del AC, pero no es fácil de resolver.

Pedro Biglia señala que otra opción sería permitir que en los estacionamientos de edificios residenciales se autorice el uso comercial como playa o parking, con todas las exigencias de seguridad que ello implica. Vega plantea el conflicto que este tipo de cocheras generará con los consorcios. Frenquelli considera que otro inconveniente es adecuar las cocheras existentes a esas exigencias, pero se podría promover este uso para las cocheras de los edificios nuevos.

Inés Prados propone que la municipalidad promueva la construcción de edificios de cocheras, por medio de algún tipo de incentivo. Le responden que recientemente se sancionó esa ordenanza, pero todavía no hubo mucho interés en adoptar esa posibilidad.

El presidente propone que las instituciones presenten por escrito su postura y aportes al tema de las cocheras, a fin de poder ir cerrando algunos aspectos.

Pasan a tratar el expediente de un lote con frente a dos calles, que no es esquina. Plantean que una posibilidad sería exigirle el 15 por ciento de contrafrente y otra es tomar lo que está escrito en el Código de Edificación, donde no se exige dejar libre el contrafrente en los lotes no esquina con frente a dos calles, aunque no esté el gráfico. Sería un caso que no está especificado en el código. Los presentes debaten sobre este punto.

Eduardo Vega considera que deben dejar contrafrente. Verdinelli opina que este caso no tiene contrafrente. Martínez considera que si lo tiene, el espíritu de la norma es que se considere el contrafrente para no perjudicar a las edificaciones cercanas. Vega expresa que los lotes colindantes ya bajaron la altura máxima tres o cuatro metros. Considera que se debe respetar lo preexistente y el espíritu de la norma. La intención de este proyecto es poder hacer una planta más, pero se encuentra en zona B2.

Roberto Giassone comenta que se trata de una unión de lotes, al hacer esa unión deben adaptarse a lo que ya está construido, por respeto a los vecinos. Frenquelli considera que deberían respetar el texto de la ordenanza, de otra manera es necesario modificar la normativa. Cada frente debe integrarse al perfil de la zona. Marcela Fernández dice que la duda reside en la interpretación de la norma, habría que ver cuáles fueron los considerandos de la ordenanza para saber cuál fue el espíritu.

El presidente propone votar por las dos posiciones en debate a fin de dar una respuesta a la Dirección de Obras Privadas:

- **Colegio de Técnicos Constructores:** exigir contrafrente del 15%
- **CEPIA:** exigir contrafrente de 15%
- **Colegio de Arquitectos.** Sin contrafrente o cambiar la normativa.
- **ADARSA:** exigir contrafrente de 15%, adhieren al planteo de Colegio de TCU
- **Asociación Inmobiliaria:** consideran que es necesario estudiar bien la ubicación del lote y qué se va a construir, que uso tendrá. Si se trata de lotes unificados, que anteriormente tenían contrafrente, es necesario exigir el contrafrente del 15%.
- **Colegio de Ingenieros:** Sin contrafrente.

Por cuatro votos a favor, dos votos en contra y cuatro ausentes, se resuelve exigir contrafrente. Se redactará la nota respondiendo a la Dirección de Obras Privadas

Respecto al caso de los terrenos de los Sacramentinos, que fue agregado a orden del día a propuesta de la Dirección de Planeamiento, lo tratarán cuando esté presente la Directora, Liliana Bina.

Siendo las 11:30 se da por finalizada la reunión.

Resumen:

En primer lugar observan y corrigen la presentación del CPUA para el II Simposio Interdisciplinario.

A continuación dan lectura y aprobación al acta de la reunión anterior.

Comienzan a tratar el primer tema del orden del día, preguntan qué sucederá con las cocheras cuando los lotes tienen frente angosto. Martínez manifiesta que es necesario definir cuál será el criterio que se adoptará en esos casos, si se aceptará que no construya el estacionamiento o permitirán que se resuelva en otro lote. Sería una forma de flexibilizar la ordenanza de cocheras.

Los presentes debaten sobre ese punto. Merlino expresa que existen lotes de poco frente que por su ubicación se verán imposibilitados de resolver el estacionamiento en otro lote o en un edificio de estacionamiento. Biglia considera que la flexibilidad debe darse sólo para el AC, no tendría sentido permitirlo en zona residencial.

Martínez considera que es un planteo equivocado asociar el local o las viviendas a la cochera. El problema a resolver es la necesidad de contar con cocheras y estacionamientos en el AC. Frenquelli considera que deben flexibilizar la ordenanza y

dar la posibilidad de que esos lotes se renueven y al menos puedan hacer locales comerciales.

Biglia responde que el criterio actual de la ordenanza es generar un espacio de estacionamiento por cada unidad de vivienda o local que se genere. En la práctica no existe un vínculo entre la cochera y la unidad de vivienda, se subdividen en PH y se venden por separado. El objetivo final es generar espacios de estacionamientos en el AC, por ello se promulgó la ordenanza que incentiva los edificios de cochera. Merlino expresa que no es la misma situación la de los lotes de 4 o 5 metros de frente, que los que construyen edificios a gran escala.

García Setti propone que se fije un valor de frente mínimo a partir del cual se comiencen a exigir cocheras. Al resto de los lotes se les da la flexibilidad de que resuelvan las cocheras en otro lote.

Verdinelli propone desdoblar la ordenanza y separar de la reglamentación general de cocheras, el tema de la seguridad en las excavaciones en subsuelo y el seguro de caución, en lo que había acuerdo.

García Setti expresa que todos los ingresos a las cocheras deben ser por encima de cota 38, más allá de si son frentistas a la costanera o no. Además, donde hay recovas y veredas desdobladas, no está la posibilidad de hacer cocheras.

Inés Prados, representante de la Asociación Inmobiliaria, plantea que los edificios en la costanera cada vez son más y propone que se les permita adquirir o construir cocheras en otro lote o edificio cercano.

Verdinelli explica las correcciones realizadas en la ordenanza original. Preguntan si las modificaciones van a ser para todas las zonas o sólo para el AC. Debaten sobre distintas posibilidades. García Setti expresa que los aspectos técnicos a exigir a las cocheras se deberían aplicar en todos los casos y zonas, y en especial de los edificios.

Verdinelli lee las posibles modificaciones a la ordenanza, la exigencia de cocheras podría ser de acuerdo a la cantidad de metros a construir, pedir cierta cantidad o proporción de cocheras de acuerdo al número de locales comerciales y oficinas, analizar la relación entre el frente y fondo de lote.

García Setti plantea la necesidad de imponer condiciones técnicas, de seguridad, accesos, etc. de la misma forma que se exige a las cocheras comerciales, pedirlo para las cocheras de edificios residenciales. Y que el 100 por ciento de cocheras se exija solo a las viviendas y flexibilizar el caso de terrenos que tengan dificultades espaciales.

Vega expresa que desde el Colegio de Técnicos Constructores acuerdan con no exigir cocheras a locales comerciales y oficinas. En temporada baja las cocheras están todas desocupadas e igualmente los autos siguen en la calle. Además, los departamentos no se venden con cocheras, se exigen cocheras pero en la realidad no se usan.

Los presentes debaten sobre el caso de las veredas desdobladas y las recovas, Biglia aclara que por ordenanza, en esa zona la recova es obligatoria, pero la vereda desdoblada es opcional. Vega cuestiona la forma en que se hacen las salidas de las cocheras, por seguridad debería estar el auto a nivel de vereda adentro del lote, las rampas al interior del lote.

Los presentes acuerdan con no exigir las cocheras a los lotes frentistas a la costanera. Martínez expresa que si hay proyectos que por su escala necesitan estacionamientos, podrían resolverlo en otro lote. Biglia señala que otra opción sería permitir que en los estacionamientos de edificios residenciales se autorice el uso comercial como playa o parking, con todas las exigencias de seguridad que ello implica.

El presidente propone que las instituciones presenten por escrito su postura y aportes al tema de las cocheras, a fin de poder ir cerrando algunos aspectos.

Pasan a tratar el expediente de un lote con frente a dos calles, que no es esquina. Plantean que una posibilidad sería exigirle el 15 por ciento de contrafrente y otra es tomar lo que está escrito en el Código de Edificación, donde no se exige dejar libre el contrafrente en los lotes no esquina con frente a dos calles, aunque no esté el gráfico.

El presidente propone votar por las dos posiciones en debate a fin de dar una respuesta a la Dirección de Obras Privadas: Colegio de Técnicos Constructores, CEPIA, ADARSA y Asociación Inmobiliaria votan por exigir contrafrente del 15%. El Colegio de Arquitectos y el Colegio de Ingenieros votan por que no se pida contrafrente.

Por cuatro votos a favor dos votos en contra y cuatro ausentes, se resuelve exigir contrafrente.